

0019636-24.2015.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... o que demonstra a especial destreza de quem o furtou. E, conforme a prova oral, isso ocorreu às dezenas de vezes, razão pela qual duvidar da destreza dos réus na subtração dos bens é duvidar da evidência.

Passo, agora, a individualizar as penas.

1) Ré Eliziária Cristina.

Primeira Fase: O furto é duplamente qualificado, razão pela qual fixo a pena-base acima de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

0019636-24.2015.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0019636-24.2015.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco de Assis Mendes e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ELIZIARIA CRISTIANA HORÁCIO RAMOS, RUTE SOARES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MENDES e FELIPE HENRIQUE BARBOSA GOMES DE SÁ (emenda na página 562) denunciando-os como incurso na pena do artigo 155, parágrafo quarto, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus, às 02h00min do dia 30 de maio de 2.015, durante o evento denominado "EXPOAGRO", realizado no interior do Parque de Exposições Fernando Costa, localizado na Avenida Doutor Flávio Rocha, 500, bairro Vila Exposição, nesta cidade e comarca de Franca, agindo em concurso e com unidade de

desígnios, subtraíram, em proveito de associação criminosa por eles constituída, mediante destreza, coisa alheia móvel consistente um aparelho celular da marca Sony, modelo XPERIA Z3, cor branca e IMEI 353.004.061.261.009 e a quantia de R\$100,00 (cem reais), em dinheiro, pertencentes à vítima Sílvia Regina Carrijo Jorge.

Recebida a denúncia, os réus Francisco de Assis e Rute Soares foram citados pessoalmente e Elizária Cristiane e Luan Hangel por edital (processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código Processo Penal). Posteriormente, a ré Elizária foi citada por hora certa.

Por sentença de páginas 235/237 os réus foram absolvidos sumariamente da imputação que lhes foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, anulada em superior instância (páginas 430 e seguintes).

Apresentada defesa, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizados os interrogatórios.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição dos acusados nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, a fixação da pena-base no mínimo legal, a do regime inicial aberto para os réus Francisco, Rute e Felipe, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para a ré Elizária, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os acusados Francisco e Felipe.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (páginas 04/05), relatório de investigação (páginas 06/07), auto de entrega (páginas 08/10), auto de avaliação (página 46) e pela prova oral.

A vítima Sílvia Regina Carrijo Jorge disse que, no ano de 2.015, foi à ExpoAgro, tendo seu celular sido furtado, mas depois de uma semana foi recuperado, sem nenhum dano. O celular estava em sua bolsa e não notou quando o furtador a abriu e de lá o retirou. Ficou sabendo que o delito foi praticado por uma quadrilha de Belo Horizonte.

A testemunha Robson Quirino de Melo, policial militar, disse que foram apreendidos quase trinta celulares com os réus. Recebeu denúncia anônima de que um casal estaria hospedado no hotel Cacique de Franca e que a placa do veículo não conferia com a entrada da recepção e também notaram movimentação estranha no quarto. Eram dois casais, cada um em um quarto.

A testemunha Eduardo Mendes de Souza, policial civil, disse que foram furtados vários aparelhos celulares na festa ExpoAgro. Na delegacia, foram feitos reconhecimentos dos aparelhos. Não teve contato com os acusados.

A testemunha Antônio Carlos Soares Pereira, policial militar aposentado, disse que recebeu denúncia anônima de pessoas suspeitas no interior de um hotel na posse de diversos celulares. No local, viu que eles estavam com um veículo de Minas Gerais,

sendo que a placa registrada na ficha do hotel não batia com a verdadeira. Havia dois casais, em quartos separados, com diversos celulares, por volta de vinte e sete aparelhos. Informalmente, todos eles confessaram os furtos. Os casais vieram de Belo Horizonte nesse carro. Os celulares foram encontrados nos dois quartos.

A acusada Elizíária, devidamente intimada para dar sua versão, ficou-se inerte, sendo decretada sua revelia.

O réu Francisco de Assis, ouvido em juízo, manifesta o desejo de reiterar suas alegações em sede policial. Foi advertido sobre a possibilidade de que não constasse nos autos nenhuma declaração sua e, mesmo assim, não mudou de posição, o que equivale ao desejo de manter-se em silêncio.

O réu Felipe Henrique manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Por fim, a ré Rute também manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Assim, ao cabo da instrução, temos que o celular da vítima foi subtraído de seu bolso sem que ela o percebesse, tendo ele sido encontrado (em meio a muitos outros) na posse dos réus. Embora não seja possível, no presente caso, saber qual deles efetivamente efetuou a subtração, tem-se que o vínculo subjetivo que os unia está perfeitamente configurado, respondendo, todos eles, pela subtração efetivada apenas por um. Mesmo porque os celulares foram apreendidos em ambos os quartos que ocupavam, o que demonstra, à exaustão, que estavam unidos no intuito de furtar as diversas vítimas.

No que se refere à confissão informal dos acusados, não se pode partir do pressuposto de que o miliciano mentiu máxime por não haver razão alguma para incriminar quatro pessoas desconhecidas dele quando os elementos indicavam que apenas duas é que estavam com os celulares furtados.

Por fim, repita-se, os telefones foram encontrados em ambos os quartos, o que demonstra, à exaustão, o vínculo entre os réus.

A condenação, pois, é de rigor.

As qualificadoras estão devidamente comprovadas pela prova oral. A própria vítima mencionou que não sabe como o celular lhe foi subtraído, o que demonstra a especial destreza de quem o furtou. E, conforme a prova oral, isso ocorreu às dezenas de vezes, razão pela qual duvidar da destreza dos réus na subtração dos bens é duvidar da evidência.

Passo, agora, a individualizar as penas.

1) Ré Elizíária Cristina.

Primeira Fase: O furto é duplamente qualificado, razão pela qual fixo a pena-base acima de seu mínimo legal: 02 e 06 meses anos de reclusão. Além disso, a ré não possui a seu favor as condições do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 719 – feitos nº 0002860-53.2014.8.26.0108 e nº 0001796-64.2016.8.26.0196; página 720 – feito nº 0002748-43.2016.8.26.0196; páginas 720/721 – feito nº 0019941-08.2015.8.26.0196), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6: 02 anos e 11 meses de reclusão.

Segunda Fase: Nada a considerar nesta fase.

Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Torno definitiva a pena dos réus em 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

A ré faz jus aos benefícios do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e outra por multa, que fixo no mínimo legal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

2) Ré Rute Soares.

O furto é duplamente qualificado, razão pela qual fixo a pena-base acima de seu mínimo legal: 02 e 06 meses anos de reclusão. Além disso, a ré não possui a seu favor as condições do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de páginas 542/543 – feito nº 0014075-14.2018.8.26.0196), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6: 02 anos e 11 meses de reclusão.

Segunda Fase: Nada a considerar nesta fase.

Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Torno definitiva a pena dos réus em 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

A ré faz jus aos benefícios do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e outra por multa, que fixo no mínimo legal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

3) Réu Francisco de Assis.

Primeira Fase: O furto é duplamente qualificado, razão pela qual fixo a pena-base acima de seu mínimo legal: 02 e 06 meses anos de reclusão. Além disso, o réu não possui a seu favor as condições do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 744 – feito nº 0024814-09.2012.8.26.0050; página 746 – feito nº 0002748-43.2016.8.26.0196; página 747 – feito nº 0019941-08.2015.8.26.0196), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6: 02 anos e 11 meses de reclusão.

Segunda Fase: Nada a ser considerado nesta fase.

Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Torno definitiva a pena da ré em 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

O réu faz jus ao benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e outra por multa, fixada no mínimo legal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira da ré, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

4) Réu Felipe Henrique.

Primeira Fase: O furto é duplamente qualificado, razão pela qual fixo a pena-base acima de seu mínimo legal: 02 e 06 meses anos de reclusão. Além disso, o réu não possui a seu favor as condições do artigo 59 do Código Penal (mau antecedente de páginas 709/710 - feito nº 0001828-69.2016.8.26.0196), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6: 02 anos e 11 meses de reclusão.

Segunda Fase: Nada a ser considerado nesta fase.

Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Torno definitiva a pena da ré em 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira da ré, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno os réus ELIZIARIA CRISTIANA HORÁCIO RAMOS, RUTE SOARES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MENDES e FELIPE HENRIQUE BARBOSA GOMES DE SÁ como incurso na pena do artigo 155, parágrafo quarto, incisos II e IV, do Código Penal, cada qual, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituído tal qual acima, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA